



Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Zahl: BHBR-II-3101-2011/0280
(Beim Antwortschreiben bitte anführen)

Bregenz, am 17.01.2012

Auskunft:
Roland Santa
Tel: +43(0)5574/4951-52208

Betreff: Wassergenossenschaft Sulzberg Sonnenseite (ehemals Simlisgswend-Sulzberg);
- Genehmigung der Änderungen der Satzung nach dem Wasserrechtsgesetz

B e s c h e i d

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vom 03.12.1960, Zl II-3188/1960, wurde die auf Grund einer freiwilligen Vereinbarung der daran Beteiligten gebildete Wassergenossenschaft Simlisgswend-Sulzberg anerkannt und die beschlossene Satzung genehmigt. Mit Rechtskraft dieses Bescheides hat die genannte Wassergenossenschaft Rechtspersönlichkeit als Körperschaft des öffentlichen Rechtes erlangt.

Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Wassergenossenschaft Simlisgswend-Sulzberg am 17.06.2011 wurden nachfolgende Änderungen der mit Bescheid vom 03.12.1960 genehmigten Satzung vom 03.11.1960 beschlossen:

1. Änderung des § 1 (Benennung und Sitz der Wassergenossenschaft) der Satzung dahingehend, dass der Name der Wassergenossenschaft Sulzberg Sonnenseite ist, die ihren Sitz in Sulzberg, Holderegg 84, hat.
2. Änderung des § 18 (Strafbestimmungen) der Satzung dahingehend, dass dieser aufgehoben wird.
3. Änderung des § 10 (Vollversammlung, Beschlussfähigkeit) der Satzung dahingehend, dass, wenn eine vorschriftsmäßig einberufene Vollversammlung beschlussfähig ist, sie nach Ablauf einer halben Stunde bei unveränderter Tagesordnung dann beschlussfähig ist, wenn die Anwesenden mindestens ein Viertel aller Stimmen vertreten.

Mit Eingabe vom 14.10.2011 ersuchte der Obmann der Wassergenossenschaft Simlisgswend, Christoph Kirmair, um Genehmigung der obangeführten beschlossenen Änderungen der Satzung.

Es ergeht folgender

S p r u c h

Gemäß § 77 Abs 5 und 7 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl Nr 215/1959 idgF, werden die im Sachverhalt angeführten und von der Wassergenossenschaft Simlisgswend-Sulzberg am 17.06.2011 beschlossenen Änderungen der Satzung vom 03.11.1960 **g e n e h m i g t**.

B e g r ü n d u n g

Gemäß § 77 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 haben die Satzungen die Tätigkeit der Wassergenossenschaft zu regeln; sie sind von den Mitgliedern einer freiwilligen Genossenschaft zugleich mit der freien Vereinbarung zu beschließen.

Nach Abs 5 dieser Bestimmung bedürfen Änderungen der Satzungen nach Abs 3 lit g (jene Angelegenheiten einschließlich Änderungen der Satzung, hinsichtlich derer eine Beschlussfassung nur mit besonderer Mehrheit erfolgen kann) oder des Maßstabes für die Aufteilung der Kosten (§ 78) wenigstens der Zweidrittelmehrheit der Stimmen, der bei einer hierüber einberufenen Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder, im Falle eines Umlaufbeschlusses der Zweidrittelmehrheit der Stimmen aller Mitglieder. Sie werden erst nach Genehmigung durch die Wasserrechtsbehörde wirksam.

Gemäß § 77 Abs 7 des Wasserrechtsgesetzes 1959 ist einer Satzung (Satzungsänderung) die Genehmigung zu versagen, soweit sie mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Widerspruch steht, oder wenn sie nicht satzungsgemäß zustande gekommen ist. Auf sonstige Mängel kann die Wassergenossenschaft hingewiesen werden.

Am 17.06.2011 fand die Jahreshauptversammlung der Wassergenossenschaft Simlisgswend statt, im Zuge derer die anwesenden Mitglieder die Änderungen der §§ 1, 10 und 18 (Aufhebung) der Satzung vom 03.11.1960 einstimmig beschlossen haben.

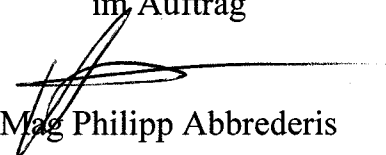
Da die Änderungen der Satzung satzungsgemäß zustande gekommen sind und mit den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 idgF nicht in Widerspruch stehen, war spruchgemäß zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann Berufung erhoben werden, die binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Bescheides schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz einzubringen wäre. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

Bitte beachten Sie, dass der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (zB Übertragungsfehler) trägt.

Der Bezirkshauptmann
im Auftrag



Mag Philipp Abbrederis

Ergeht an:

Wassergenossenschaft Simlisgswend-Sulzberg
zH Herrn Obmann Christoph Kirmair
Holderegg 84
6934 Sulzberg
RSb

Nachrichtlich an:

1. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft (VIId), via VOKIS versendet
2. Gemeinde Sulzberg, 6934 Sulzberg, SMTP: gemeinde@sulzberg.at
3. Helmut Reimair, Wasserbuchführer, SMTP: Helmut.Reimair@Vorarlberg.at